

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין

פ/25/3271

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הארכת הזכאות של חולה במחלה ממארת), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 2ב222.1 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, אחרי סעיף 1ב222 יבוא:

"תחולת הוראות 2ב222. נקבעו לפי נוהלי המוסד הוראות לעניין טיפול לעניין חולה במחלה בתביעה לגמלה לפי פרק זה או זכאות לה, למי שחולה במחלה ממארת בשלבי טיפול אקטיבי, ממארת יחולו ההוראות האמורות גם על חולה כאמור שנזקק לטיפול אקטיבי שאינו טיפול כימותרפי וגם על מי שהיה חולה כאמור וטרם חלפו שישה חודשים מתום הטיפול האקטיבי."

דברי הסבר

חולה סרטן סובל מקשיים הנלווים למחלה באופן ישיר ועקיף גם כאשר הוא מקבל טיפולים שונים ולא רק טיפול כימותרפי. הטיפול הכימותרפי אינו סיבת המחלה, אלא רק אחת התרופות לה ולפעמים החולה זקוק דווקא לטיפול אחר מסיבות שונות. כאשר המוסד לביטוח לאומי קבע שלחולה מגיעות זכויות שונות, אין זה נובע רק מהטיפול הכימותרפי שהוא עובר, אלא מהמחלה והטיפולים המלווים בקשיים משמעותיים. בנוסף מוצע לתקן את החוק כך שכל חולה במחלה ממארת, גם אם כבר סיים את הטיפול אך טרם חלפו שישה חודשים, עדיין ימשיך לקבל את הזכויות שניתנות בשלב הטיפול האקטיבי. המצב הקיים שמעניק את הזכאות רק בשלב הטיפול האקטיבי, יצר עוול לחולים שזה עתה סיימו את הטיפול הכימותרפי, אך הם עדיין חולים במחלה לפי כל הגדרה רפואית. תיקון החוק יעמיד אותם על הרגליים בתקופת ההחלמה הראשונית, ויאפשר להם לחזור לחיי שגרה. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/3076).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' באייר התשפ"ג (01.05.2023)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

